

**RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5094646-05.2024.4.02.5101/RJ**

**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

**RECORRENTE:** UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

**RECORRIDO:** PAULA TERESA VILLALOBOS MOENEN

**AGRAVO/MEDIDA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DECISÃO DE PROCEDÊNCIA. LAUDO MÉDICO ATESTA A EXISTÊNCIA DA ENFERMIDADE E NECESSIDADE DE TRATAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. ARTIGO 196 E 198 DA CRFB/88 E JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. NECESSIDADE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.**

**ACÓRDÃO**

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão do evento 3. Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Intimem-se e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao juízo de origem. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2025.

5094646-05.2024.4.02.5101

510015126135 .V3

**RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5094646-05.2024.4.02.5101/RJ**

**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

**RECORRENTE:** UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

**RECORRIDO:** PAULA TERESA VILLALOBOS MOENEN

**RELATÓRIO**

Trata-se de medida de urgência (agravo de instrumento) interposta pela União Federal a fim de suspender os efeitos da tutela antecipada, na forma da decisão recorrida, que determinou que a ré providencie imediatamente à parte autora consulta em Ambulatório 1ª vez em Mastologia - Lesão Impalpável (Oncologia).

Em suas razões recursais, a União alega ausência de requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência. Sustenta que não cabe ao Judiciário escolher quem será tratado em primeiro lugar. Requer o efeito suspensivo e o inteiro provimento do recurso para a cassação da antecipação dos efeitos da tutela, ou, em caso de manutenção da decisão, o direcionamento do cumprimento da ordem judicial ao Estado.

Sem contrarrazões.

Pedido liminar indeferido no evento 3.

Passo a decidir.

**VOTO**

Inicialmente, a preservação da saúde é dever genérico solidário de todas as entidades federativas (art. 23, II e 196, CF/88). No entanto, as atribuições públicas específicas no campo da saúde, são descentralizadas, sendo a responsabilidade limitada à própria esfera de atribuições definidas em lei, conforme dispõem os art. 197 e 200 CF/88.

Nesse particular, descentralização, hierarquização e regionalização dos serviços de saúde são diretrizes básicas e princípios constitucionais do Sistema Único de Saúde - SUS, "sic":

*“Art. 198 - As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado com as seguintes diretrizes:*

*I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo.” (grifo nosso)”*

Regulamentando essa disposição constitucional e com ênfase especial à descentralização dos serviços, preceito inserido no art. 198, I CF/88, foram editadas as Leis nº 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde) e 8.142/90 (financiamento do SUS), além de inúmeras outras normas infraconstitucionais.

Nesse particular, é clara a Lei 8.080/90 quando determina a descentralização de medidas com ênfase para os municípios, conforme:

*Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:*

*(...)*

*IX - descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo:*

*a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios;*

***b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde;(…)***

Nos casos específicos de doenças oncológicas, a Lei 13.896/2019 promoveu alteração na Lei 12.732/2012, dispondo que exames relacionados ao diagnóstico de neoplasia maligna devem ser realizados no prazo de 30 (trinta) dias, o que só reforça o reconhecimento da necessidade de rápido diagnóstico para imediato tratamento, dentro do prazo de 60 dias, previsto no art. 2º da Lei 12.732/2012, *in verbis*:

*Art. 2º O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único.*

*§ 1º Para efeito do cumprimento do prazo estipulado no caput, considerar-se-á efetivamente iniciado o primeiro tratamento da neoplasia maligna, com a realização de terapia cirúrgica ou com o início de radioterapia ou de quimioterapia, conforme a necessidade terapêutica do caso.*

*§ 2º Os pacientes acometidos por manifestações dolorosas consequentes de neoplasia maligna terão tratamento privilegiado e gratuito, quanto ao acesso às prescrições e dispensação de analgésicos opiáceos ou correlatos.*

***§ 3º Nos casos em que a principal hipótese diagnóstica seja a de neoplasia maligna, os exames necessários à elucidação devem ser realizados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, mediante solicitação fundamentada do médico responsável. (Incluído pela Lei nº 13.896, de 2019) (Vigência)***

No caso em tela, a recorrida a buscou a Câmara de Resolução de Litígios de Saúde (CRLS), na data de 05 de março de 2024, pleiteando consulta em oncologia para avaliação e início do tratamento, diante do quadro de carcinoma invasivo de mama. De acordo com laudo médico, emitido em 02 de novembro de 2023, junto a Hospital Federal Cardoso Fontes, a autora esteve internada no referido Hospital durante o período de 31/10/2023 a 02/11/2023, com diagnóstico de carcinoma invasivo de mama, sendo submetida à mastectomia radical modificada esquerda em 01/11/2023. Contudo, na conclusão do exame de Macroscopia realizado em 01/11/2023, foi evidenciado carcinoma metastático para 01 entre 19 linfonodos isolados. Assim, diante do diagnóstico, a autora foi inserida no Sistema Estadual de Regulação para consulta em Ambulatório 1ª vez em Mastologia – Lesão Impalpável (Oncologia), na data de 02 de fevereiro de 2024.

Após consulta ao referido sistema, foi verificado que a autora, ora recorrida, se encontra, sob id 5233926, em fila desde 02/02/2024 para Ambulatório 1ª vez em Mastologia – Lesão Impalpável (Oncologia). Ademais, consta que não há vagas no presente momento para a referida demanda.

Veja-se:

HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES  
SERVIÇO DE ANATOMIA PATOLÓGICA

Avenida Menezes Cortes, 3245 – Jacarepaguá – RJ – CEP: 22.745-130 – Telefone: (21) 2425-2255  
Responsável técnico: Dr. Fábio Carvalho de Barros Moreira, CRM 52.64309-2  
SES-SUVISA-RJ-E08102697-2010

DOAR SANGUE É DOAR VIDA

Paciente: Paula Teresa Villalobos Moenen PC: 4684,4685/23  
Médico: Drª Haydee Albuquerque Data: 01/11/23  
Clínica: Ginecologia Idade: anos  
Tipo de exame: Histopatológico Pront.: 2295385  
Material: Mama esquerda, conteúdo axilar e prótese  
Centro de custos: 18.01.015.3.0122

RESULTADO

**Macroscopia:**

4684/23 – Mama medindo 27x19x17cm. Recoberta por pele medindo 21x15cm. Mamilo medindo 1,5cm. Lesão extematosa na pele, medindo 1,0cm. Aos cortes, tumoração firme e mal delimitada medindo 6,0x3,8cm, tocando o limite profundo.  
4685/23 – Isolados 19 nódulos do conteúdo axilar.

Macroscopia realizada pelo (a): Dr Fabio Carvalho de Barros Moreira

**Conclusão:**

Carcinoma invasivo de mama do tipo não especial, grau III (arranjo tubular 3; pleomorfismo nuclear 3; índice mitótico 3) com áreas de necrose, medindo 6,0x3,8cm. Presença de êmbolos neoplásicos linfáticos. Não foi observada infiltração peri-neural. Pele e mamilo livres de neoplasia. Margem cirúrgica profunda comprometida. Carcinoma metastático para 02 entre 19 linfonodos isolados.

Laudo firmado por:

Dr Fabio Carvalho de Barros Moreira  
CRM 52.64309-2

Data de emissão: 03/01/2024



CÂMARA DE RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS EM SAÚDE

| PRODUTO                           | PARECER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONSULTA EM ONCOLOGIA (Cod.:9837) | <p>PARECER TÉCNICO/SES/SJC/CRLS Nº 20240305000024</p> <p>Rio de Janeiro, 05 de março de 2024</p> <p>Parecer acerca da solicitação de PAULA TERESA VILLALOBOS MOENEN</p> <p>Prezados,</p> <p>O presente parecer visa informar a Defensoria Pública acerca do encaminhamento do produto pleiteado pela assistida, PAULA TERESA VILLALOBOS MOENEN, o qual foi analisado pela equipe técnica da CRLS, resultando no seguinte parecer técnico:</p> <p>PRODUTO: Ambulatório 1º vez em Mastologia - Lesão Impalpável (Oncologia)</p> <p>DOCUMENTOS MÉDICOS ANALISADOS.</p> <p>Para elaboração do presente parecer foi considerado a consulta ao Sistema SER na presente data.</p> <p>DAS CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS</p> <p>Trata-se de assistida com diagnóstico de suspeita de neoplasia maligna da mama CID C50. Aguarda consulta.</p> <p>DISPONIBILIDADE NO SUS</p> <p>Informa-se que as vagas disponíveis para a demanda pleiteada são reguladas pelo Sistema Estadual de Regulação (SER). Após consulta ao referido sistema, na presente data às 12:36h, cumpre informar que a assistida encontra-se, sob ID 5233926, em situação atual - em fila, para Ambulatório 1º vez em Mastologia - Lesão Impalpável (Oncologia) desde 02/02/2024.</p> <p>Acréscita-se que não há vagas disponíveis para a demanda da assistida no presente momento. Deste modo, diante da impossibilidade de resolução administrativa, encaminha-se à Defensoria.</p> <p>STÉPHANY FARIA SANTIAGO<br/>FARMACÊUTICA/SES/SJC/CRLS<br/>CRF 28327</p> |

Pois bem, superada estas questões, verifico que, mediante análise meramente perfunctória, encontro na exposição da lide a presença dos pressupostos autorizadores da tutela antecipada deferida pelo Juízo *a quo*.

O deferimento do efeito suspensivo tem por objetivo impedir a ocorrência de dano de difícil reparação até o pronunciamento definitivo do colegiado.

Nesse contexto, analisando o presente caso não vislumbro qualquer possibilidade de dano irreparável à recorrente, cujas razões recursais apenas atacam o provimento antecipatório sem demonstrar fatos hábeis que pudessem afastar a verossimilhança da pretensão autoral.

Constato, ao reverso, que o risco de dano irreparável corre em prejuízo da Recorrida, diagnosticada com carcinoma invasivo de mama, necessitando de consulta oncológica, em caráter de urgência, sob risco de evolução do seu quadro clínico, não tendo o recorrente juntado prova hábil e suficiente a ilidir as conclusões do Juízo *a quo*.

Portanto, vislumbro preenchidos os pressupostos autorizadores da antecipação de tutela previstos no artigo 300 do CPC e entendo que os argumentos da União não são suficientes a gerar a revisão de plano da referida decisão.

Ante o exposto, voto por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão do evento 3. Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Intimem-se e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao juízo de origem. É como voto.